

Общие условия предоставления банковского продукта «Персональный кредит физическому лицу»

Настоящие Общие условия предоставления банковского продукта «Персональный кредит физическому лицу» (далее – Общие условия) и Особенные/Индивидуальные условия предоставления банковского продукта «Персональный кредит физическому лицу» (далее – Индивидуальные условия), отдельно подписываемые Сторонами, в совокупности составляют условия заключаемого между Сторонами кредитного договора (далее – Договор).

1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Банковский день – часть операционного дня Банка, установленного им для совершения определенных действий. Время начала и окончания банковского дня доводится до сведения клиентов посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах (рекламных буклетах, информационных стендах и т.п.), а также на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by. Время начала и окончания банковского дня в отношении различных совершаемых Банком действий может различаться. Банковскими днями не являются дни, в которые Банк не осуществляет формирование ежедневного баланса.

1.2. Вознаграждение – предусмотренные Договорами с вознаграждениями платы (комиссионные и иные платежи) за пользование кредитом и вознаграждения, подлежащие уплате Клиентом.

1.3. График платежей – подписанный Банком и Клиентом при заключении Договора график погашения кредита, в котором указаны размер и состав ежемесячных платежей, а также срок их уплаты.

1.4. Дата ежемесячного платежа — дата, указанная в Индивидуальных условиях. Если в соответствующем месяце нет такого числа, то датой уплаты ежемесячного платежа в таком месяце будет последний календарный день месяца. Если дата ежемесячного платежа приходится на день, не являющийся банковским днем, датой уплаты ежемесячного платежа считается ближайший следующий за ним банковский день.

1.5. Договоры с вознаграждениями – Договоры, заключенные по 21 января 2013 года включительно.

1.6. Ежемесячный платеж – совокупность срочных платежей, подлежащих исполнению Клиентом ежемесячно, по погашению кредита (за исключением просроченного кредита), уплате процентов за пользование кредитом (за исключением просроченных процентов).

1.7. Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Клиенту в размере и на условиях, предусмотренных Договором.

1.8. Перечень вознаграждений – локальный нормативный правовой акт Банка, содержащий перечень вознаграждений за операции, совершаемые Банком.

1.9. Платежная инструкция Банка — мемориальный или платежный ордер.

1.10. Платежный период — указанный в Договоре период времени в течение каждого календарного месяца, в течение которого Клиент обязан исполнить обязательства, включенные в ежемесячный платеж. В случае, если последний день платежного периода приходится на день, не являющийся банковским, последним днем такого платежного периода считается ближайший следующий за ним банковский день.

1.11. Проценты – проценты за пользование кредитом.

1.12. Расчетный период — период времени, равный календарному месяцу, за который Банк производит начисление процентов.

1.13. Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет Клиента, указанный в Индивидуальных условиях.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА, СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1. Банк (кредитодатель) обязуется предоставить Клиенту (кредитополучателю) кредит, а Клиент обязуется ежемесячно уплачивать Банку ежемесячный платеж в размере, определяемом в соответствии с Договором, состоящий из обязательств Клиента погасить кредит, уплатить Банку проценты и (для Договоров с вознаграждениями) единоразовое вознаграждение за выдачу кредита и ежемесячную плату за сопровождение кредита, если иное не установлено Договором.

2.2. В случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями, кредит (часть кредита) предоставляется на цели погашения кредита по кредитному договору с другим банком.

3. СУММА, ВАЛЮТА, ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

3.1. Сумма и валюта кредита указывается в Индивидуальных условиях.

3.2. Порядок предоставления кредита: кредит предоставляется путем перечисления Банком суммы кредита на текущий счет Клиента, указанный в Индивидуальных условиях, на основании платежной инструкции Банка.

3.3. Кредит предоставляется в срок, указанный в Индивидуальных условиях. Если срок предоставления кредита, приходится на день, не являющийся банковским днем, датой предоставления кредита считается ближайший следующий за ним банковский день.

Днем предоставления кредита считается день, в который сумма кредита зачислена на текущий счет Клиента, указанный в Индивидуальных условиях.

3.4. Клиент поручает Банку перечислить Страховщику с текущего счета Клиента на основании платежной инструкции Банка сумму денежных средств, подлежащую уплате Клиентом страховщику за страхование (страховой взнос) в случае заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней кредитополучателя по реквизитам, указанным в нем.

3.5. В случае, если Индивидуальными условиями предусмотрено использование кредита на цели погашения кредита, предоставленного иным банком, перечисление Банком денежных средств другому банку в счет погашения кредита, по заключенному с Клиентом кредитному договору осуществляется не позднее банковского дня, следующего за днем предоставления кредита (в случае заключения Договора в день, не являющийся Банковским – не позднее второго банковского дня, следующего за днем заключения Договора) на основании платежного поручения Клиента.

4. РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ

4.1. Размер процентов определяется переменной процентной ставкой, указанной в Индивидуальных условиях.

4.2. Увеличение размера процентов осуществляется по соглашению сторон путем заключения между Кредитодателем и Кредитополучателем дополнительного соглашения к Договору.

4.3. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности Клиента за период:

4.3.1. для Договоров с вознаграждениями – со дня выдачи кредита включительно по день, предшествующий дню погашения кредита.

4.3.2. для иных Договоров – со дня, следующего за днем выдачи кредита, по день погашения кредита включительно.

4.4. Начисление процентов Банк производит в валюте кредита на фактическую задолженность по нему. При расчете суммы процентов принимается точное количество дней в году (365/366) и точное количество дней в месяце.

5. УПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА И ИСПОЛНЕНИЕ ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА

5.1. Размер ежемесячного платежа на момент заключения Договора указывается в Индивидуальных условиях.

5.2. Если иное не установлено соглашением Сторон, Клиент обязуется уплачивать Банку начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита, ежемесячный платеж, состоящий из указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящих Общих условий обязательств, ежемесячно не позднее даты ежемесячного платежа, а для Договоров с вознаграждениями - так же указанных в подпункте 5.6.2 пункта 5.6 настоящих Общих условий.

5.3. Сумма части кредита, подлежащей погашению в текущем месяце в составе ежемесячного платежа, определяется как разница между суммой ежемесячного платежа и суммой начисленных и подлежащих уплате процентов (пункт 5.4 настоящих Общих условий) и (для Договоров с вознаграждениями) платы за сопровождение кредита, но не более суммы фактической задолженности Клиента по погашению кредита.

5.4. В ежемесячный платеж включаются проценты (за исключением просроченных процентов), начисленные за расчетный период, предшествующий текущему платежному периоду (включая проценты, начисленные на просроченный кредит (при его наличии)), а в последнем платежном периоде - за расчетный период, предшествующий текущему платежному периоду, а также за расчетный период, на который приходится последний платежный период (включая проценты, начисленные на просроченный кредит (при его наличии)).

5.5. Клиент уплачивает проценты, начисленные на просроченный кредит (при его наличии):

5.5.1. для Договоров с вознаграждениями – со дня, являющегося сроком предыдущей уплаты ежемесячного платежа (дня погашения кредита) включительно по день, предшествующий дате возврата просроченной части кредита включительно;

5.5.2. для иных Договоров – со дня, являющегося следующим за днем наступления срока предыдущей уплаты ежемесячного платежа (дня погашения кредита) по день возврата просроченной части кредита включительно.

5.6. Клиент, заключивший Договор с вознаграждениями, обязуется уплачивать Банку следующие вознаграждения:

5.6.1. единоразовое вознаграждение за выдачу кредита. Названное вознаграждение уплачивается в порядке, указанном в пункте 5.7 Общих условий, в валюте кредита в день предоставления кредита в размере, предусмотренном Индивидуальными условиями;

5.6.2. плату за сопровождение кредита, размер которой на момент заключения Договора указан в Индивидуальных условиях. Плата за сопровождение уплачивается ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, до определяемого в соответствии с Договором дня последней уплаты ежемесячного платежа. Размер платы за сопровождение кредита не изменяется в зависимости от количества дней пользования кредитом в календарном месяце.

5.7. Порядок уплаты ежемесячного платежа и исполнения иных причитающихся Банку денежных обязательств Клиента по Договору: в безналичном порядке путем списания Банком денежных средств с текущего счета, указанного в Индивидуальных условиях, без отдельного поручения Клиента с оформлением платежной инструкции Банка.

Клиент обязуется обеспечивать наличие на текущем счете денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Банком, а также обеспечивать возможность списания Банком денежных средств с текущего счета (отсутствия ареста денежных средств на текущем счете, приостановления операций по текущему счету и иных подобных ограничений).

При недостаточности денежных средств на текущем счете для исполнения денежных обязательств Клиента по Договору Банк вправе списывать задолженность Клиента в любой день после наступления сроков исполнения обязательств со всех банковских счетов Клиента.

5.8. Размер ежемесячного платежа может изменяться в следующих случаях:

5.8.1. после досрочного погашения части кредита;

5.8.2. при изменении размера процентов и/или (для Договоров с вознаграждениями) платы за сопровождение кредита.

5.8.3. Последний, подлежащий уплате ежемесячный платеж, равен сумме остаточной задолженности Клиента (за исключением просроченной задолженности и суммы процентов, начисленных на сумму просроченной задолженности по погашению кредита) по погашению кредита, уплаты процентов и (для Договоров с вознаграждениями) платы за сопровождение кредита.

5.8.4. Сумма произведенного платежа Клиента, недостаточная для полного исполнения обязательств по Договору, погашает обязательства Клиента в порядке, предусмотренном законодательством. При этом, если это не противоречит действующему законодательству, Банк вправе самостоятельно определять порядок исполнения обязательств, относящихся к одной очередности.

6. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

6.1. Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без согласия Банка в любой банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму просроченных денежных обязательств Клиента, а также денежных обязательств, срок исполнения которых наступил.

На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи в счет погашения кредита, включенные в ближайшие по сроку уплаты ежемесячные платежи, указанные в Графике платежей.

Срок полного погашения кредита при частичном досрочном погашении не изменяется.

6.2. Банк вправе потребовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по Договору. В указанном случае Клиент обязуется полностью погасить кредит с уплатой процентов и иных причитающихся платежей в течение 10 дней со дня получения требования Банка о досрочном погашении кредита.

7. ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

7.1. Клиент обязуется:

7.1.1. по требованию Банка предоставлять ему достоверную и документально подтвержденную информацию о своей платежеспособности по запрашиваемой Банком форме и в установленные им сроки;

7.1.2. в течение 5 (Пяти) календарных дней информировать Банк об изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, места его жительства, номеров телефонов;

7.1.3. надлежащим образом исполнять иные обязанности, вытекающие из условий Договора, а также не предусмотренные Договором, но содержащиеся в законодательстве;

7.1.4. получать в контакт-центре «Альфа-Консультант» информацию о размере очередного платежа по предоставленному кредиту.

7.1.5. в период действия Договора не допускать наступления любого из указанных ниже обстоятельств:

нецелевое использование кредита (в случае, если Индивидуальными условиями предусмотрено целевое использование кредита);

неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом любого своего денежного обязательства по иным договорам, заключенным с Банком;

какая-либо информация или документ, предоставленные Клиентом Банку, оказались неполными, или недостоверными, или недействительными;

на имущество Клиента наложен арест;

7.1.6. В случае, если Индивидуальными условиями предусмотрено использование кредита на цели погашения кредита, предоставленного иным банком, полностью исполнить обязательства перед другим банком (за счет кредита по Договору и собственных денежных средств) в срок не позднее 35 календарных дней со дня заключения Договора.

7.2. Банк обязуется предоставить кредит на оговоренных условиях.

7.3. Банк вправе:

7.3.1. использовать факсимильное/факсовое воспроизведение подписи уполномоченных лиц Банка в процессе заключения, исполнения Договора, его изменения или расторжения;

7.3.2. использовать и/или передавать информацию о Клиенте и/или о Договоре третьим лицам согласно пункту 12.3 Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк».

8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменение условий Договора, за исключением увеличения размера процентов за пользование кредитом, (далее – изменение условий) возможно по соглашению Сторон, которое достигается Сторонами в том числе, в следующем порядке:

8.1.1. Банк направляет Клиенту оферту об изменении условий;

8.1.2. согласие Клиента на изменение условий (акцепт оферты) считается полученным, если в течение 10 календарных дней со дня получения оферты, если более поздний срок не указан Банком в оферте (далее – срок для акцепта), Клиент письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта в порядке, установленном настоящим пунктом;

8.1.3. несогласие Клиента с изменением условий (отказ от акцепта) может быть выражено только путем оформления Клиентом письменного заявления при личной явке в Банк и предъявлении документа, удостоверяющего личность. Уведомление, оформленное с опозданием и/или содержащее предложение изменить Договор на иных условиях, чем предложено Банком, не является отказом в рамках требований настоящего пункта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Ответственность Клиента:

9.1.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по уплате процентов за пользование кредитом Клиент уплачивает Банку неустойку в виде штрафа в размере 3 белорусских рублей за каждый факт просрочки.

9.1.2. в случае нецелевого использования кредита Банк вправе взыскать с Клиента штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, установленных законодательством на момент совершения нарушения.

9.2. Ответственность Банка:

9.2.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Банк возмещает Клиенту убытки, вызванные неисполнением, но не более 1% от суммы кредита.

9.2.2. Банк несет ответственность по Договору при наличии вины.

10. ПЕРЕПИСКА И УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1. Если Договором не определен только какой-то конкретный способ, Клиент вправе осуществлять переписку с Банком посредством почтовой или курьерской связи, а

также вручать уведомления в отделении Банка его работнику, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

10.2. Банк вправе осуществлять переписку с Клиентом по своему усмотрению одним или несколькими из следующих способов: посредством почтовой или курьерской связи; путем размещения уведомлений в средствах массовой информации (СМИ); путем размещения уведомлений на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by; путем вручения работником Банка уведомлений в отделении Банка. Дополнительно к указанным способам Банк вправе направлять уведомления посредством службы коротких сообщений (SMS), путем размещения уведомлений на информационном стенде в помещении Банка, где осуществляется прием посетителей, и/или иными доступными способами.

10.3. Оферта об изменении условий Договора, адресованная Клиенту и иным клиентам, размещается на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by. Оферта об изменении условий Договора, адресованная индивидуально Клиенту, отправляется иными способами, предусмотренными пунктом 10.2 Договора. Оферта считается полученной Клиентом с момента, указанного в пункте 10.5 настоящих Общих условий.

Дополнительно к оферте об изменении условий Договора Банк обязуется в случаях, установленных законодательством, отправить Клиенту уведомление, содержащее информацию об условиях кредитования, посредством почтовой, курьерской связи или путем вручения в отделении Банка.

10.4. Переписка посредством почтовой или курьерской связи осуществляется по адресам, указанным в Индивидуальных условиях. Данные адреса считаются действительными до момента письменного уведомления соответствующей Стороны об их изменении.

10.5. Уведомления, направляемые одной из Сторон другой Стороне в соответствии с условиями Договора, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:

а) уведомления, направляемые посредством почтовой связи – с момента доставки Стороне-адресату. Уведомление считается полученным Стороной-получателем и при его возврате в связи с отсутствием Стороны-адресата, отказом от получения, неявкой за получением и иных подобных случаях;

б) уведомления Банка, размещенные на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by, - с момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей сайта посредством глобальной компьютерной сети Интернет;

в) уведомления Банка, вручаемые Клиенту в отделении Банка – в дату вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления;

г) уведомления Клиента, вручаемые в отделении Банка его работнику – в дату вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления после произведенной работником Банка идентификации Клиента.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Клиент выражает согласие (и предоставляет Банку необходимые права и полномочия) с тем, что Банк вправе:

11.1.1. осуществлять сбор, обработку, хранение персональных данных Клиента, а также пользование ими. Указанные действия могут осуществляться Банком для целей заключения и исполнения Договора, направления Клиенту предложений (оферт) Банка, рекламной и справочной информации Банка, а также для целей взаимодействия по другим договорам между Сторонами;

11.1.2. при наличии неисполненных обязательств Клиента:

- осуществлять телефонные звонки (проводить телефонные переговоры) и/или осуществлять рассылку текстовых сообщений (SMS), в том числе в автоматическом режиме, на телефонные номера (в том числе мобильные) Клиента, его супруга(и), а так же его родственников, собственников, нанимателей и поручителей (при наличии);

- направлять письма Клиенту, его супругу(е), а так же родственникам, свойственникам, нанимателям и поручителям (при наличии);
- проводить переговоры (встречи) с Клиентом, его супругом(ой), а также с его родственниками, свойственниками, нанимателями и поручителями (при наличии);
- принимать иные меры, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Настоящий пункт является письменным согласием на предоставление информации по Договору указанным в нем третьим лицам, лично представленным Клиентом Банку.

11.2. Обязательства по Договору не могут быть прекращены зачетом встречных однородных требований по заявлению Клиента. Уступка Клиентом своих прав по Договору возможна с письменного согласия Банка. Личность Клиента в рамках обязательств по Договору (как обязательств, в которых Банк является кредитором, так и обязательств, в которых Банк является должником) имеет для Банка существенное значение.

11.3. Все споры по Договору подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Банка.

11.4. Клиент представляет Банку заявления и иные документы по форме Банка при личной явке с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

11.5. Клиент обязуется при использовании банковского продукта «Персональный кредит физическому лицу»:

- а) не совершать операции, связанные с предпринимательской деятельностью;
- б) не совершать незаконные операции или операции для целей причинения ущерба Банку или третьим лицам;
- в) добросовестно пользоваться возможностями банковского продукта.